

ДОГОВОР

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

« _____ » _____ 20 _____ г. г. Тихорецк № _____

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26.04.2016, рег. № Л035-00115-61/00119916, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и государственной аккредитации от 18.04.2018 г. регистрационный номер А007-00115-61/01091249 (аккредитационный орган - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» по учебной работе Шитиковой Натальи Юрьевны, действующего на основании доверенности № 5 от 12 мая 2025 года, с одной стороны, и

Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее - Заказчик), с другой стороны, и

Ф.И.О. лица, подлежащего обучению

(далее – Обучающийся), с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению **«Обучающегося» по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»**, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» по очной форме обучения в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта – филиале РГУПС, расположенном по адресу: 352120, Российская Федерация, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57.

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы Обучающемуся выдается свидетельство.

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а так же получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося в качестве слушателя;

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в соответствии с расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Обучающийся обязан:

2.5.1. Соблюдать требования Устава ФГБОУ ВО РГУПС, Правил внутреннего распорядка обучающегося и других локальных нормативных актов ФГБОУ ВО РГУПС и ТТЖТ – филиала РГУПС.

2.5.2. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении места жительства, регистрации и паспортных данных.

2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

2.6. Заказчик обязан:

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.6.2. В месячный срок информировать Исполнителя о реорганизации, ликвидации, об изменении адреса, наименования, банковских и иных реквизитов.

2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность.

3. Срок освоения образовательной программы

3.1. Срок освоения образовательной программы на момент заключения настоящего договора с « _____ » _____ 202 _____ г. по « _____ » _____ 202 _____ г. / _____ (количество часов программы) согласно учебному плану и расписанию занятий.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата за обучение производится единовременно в размере 100% предоплаты или в три этапа:

- не менее 20% стоимости оплачивается на первой неделе обучения;

- 40% оплачивается перед началом вождения;

- 40% оплачивается Заказчиком до внутреннего экзамена.

Оплата производится либо за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.

6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Наименование учреждения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»
Адрес: 344038, г. Ростовская обл., городской округ город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, зд. 2.
ТТЖТ – филиал РГУПС
Адрес: 352120, Российская Федерация, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57
ОГРН 1026103709499
ИНН/КПП 6165009334/236043001
ОКТМО 03654101
ОКТМО 03654101
УФК по Краснодарскому краю (ТТЖТ – филиал РГУПС л/с 20186Х41810) счет 03214643000000011800
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК 010349101
ЕКС 40102810945370000010

Заместитель директора по УР

Н.Ю. Шитикова
(подпись) М.П.

Согласовано
Главный бухгалтер _____
Ведущий юристконсульт _____
Зав. ОДПО _____

Заказчик
Ф.И.О (полностью):

Адрес места жительства:

Дата рождения:
Место рождения:

Паспорт: серия №

Кем выдан:

Дата выдачи:

Телефон:
СНИЛС:
С Уставом ФГБОУ ВО РГУПС, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами оказания платных образовательных услуг, лицензией, образовательной программой ознакомлен

(подпись, расшифровка)

Обучающийся
Ф.И.О (полностью):

Адрес места жительства:

Дата рождения:
Место рождения:

Паспорт: серия №

Кем выдан:

Дата выдачи:

Телефон:
СНИЛС:
С Уставом ФГБОУ ВО РГУПС, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами оказания платных образовательных услуг, лицензией образовательной программой ознакомлен

(подпись, расшифровка)